

Městský soud v Praze
Slezská 9
120 00 Praha 2

Dne 12. července 2026
Datovou schránkou

Sp. zn.: 18 A 23/2026

Žalobce:

Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
bytem Ospělov 6, 798 55 Ospělov
datová schránka: r8u3nhx

Žalovaný:

Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

DOPLNĚNÍ ŽALOBY A NÁVRH NA PŘEDNOSTNÍ PROJEDNÁNÍ

k novým skutečnostem potvrzujícím trvalý kompetenční a kontrolní deficit

I. Vymezení doplnění

Žalobce předkládá nové skutečnosti, které potvrzují praktický význam otázky položené Ministerstvu spravedlnosti: **který orgán odpovídá za právně a institucionálně přezkoumatelný rámec určování trestně relevantního obsahu THC a za následnou kontrolu konkrétního postupu policejních znaleckých pracovišť.**

Žalobce nepožaduje, aby soud v tomto řízení přezkoumával trestní rozsudky nebo nahrazoval řízení o obnově. Nový vývoj uvádí jako důkaz, že žalovaný dosud neurčil odpovědný orgán a že tento deficit má bezprostřední současné důsledky.

II. Nová procesní posloupnost

Kriminalistický ústav Policie České republiky v odpovědi ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, uvedl, že jednotlivá OKTE si vytvářejí vlastní standardní operační postupy, stanoviska Kriminalistického ústavu mají doporučující povahu a způsob uvádění nejistoty měření je ponechán systému kvality každé laboratoře.

Současně **Kriminalistický ústav postoupil Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově** podnět žalobce k prověření postupu v jeho trestních věcech, zejména ve vztahu k reprezentativnímu vzorkování, homogenizaci, metodě GC/LC, rozlišení THC/THCA a nejistotě měření.

OSZ Prostějov však ve sdělení ze **dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752**, podání zúžilo na nezávaznou žádost o stanovisko k obnově řízení a samostatný postoupený podnět věcně nevypořádalo. Žalobce proto dne 10. července 2026 požádal KSZ Brno o přezkum a VSZ Olomouc o výkon dohledu.

III. Význam pro řízení proti Ministerstvu spravedlnosti

Nový vývoj ukazuje, že nejde pouze o otázku, kdo měl v minulosti vydat metodický předpis. Jde rovněž o otázku, kdo má dnes prověřit, zda konkrétní policejní znalecké pracoviště postupovalo podle odborně způsobilých, jednotných a přezkoumatelných pravidel.

KÚ označuje svou metodickou roli za doporučující a věc předává státnímu zastupitelství; státní zastupitelství se věcného přezkumu zříká; NCOZ podle vlastních sdělení obdobné podněty uzavřela bez odborných stanovisek a bez záznamu o vyhodnocení. **Tato poslušnost konkretizuje kompetenční kruh bez jasné převzaté odpovědnosti, na který žalobce žalovaného dlouhodobě upozorňuje.**

Žalobce současně podal Ministerstvu vnitra dne 2. a 3. června 2026 stížnost a podnět k doзору nad NCOZ a dne 26. června 2026 stížnost proti vyřízení informační žádosti Kriminalistickým ústavem. Ani jedna z těchto věcí dosud nebyla meritorně uzavřena.

IV. Naléhavost

Žalobce je podmíněně propuštěn, zkušební doba trvá do 7. dubna 2027, a v pěstebním roce 2026 se znovu nachází v Ospělově. Dne 12. července 2026 proto předem informoval Okresní soud v Prostějově a Policii České republiky a nabídl maximální součinnost, aby předešel nové trestní kolizi.

Požadavek na přezkoumatelné určení odpovědného orgánu proto nemá pouze retrospektivní význam. Ovlivňuje každodenní rozhodování žalobce, jeho osobní svobodu, bydlení, majetek a možnost předem rozpoznat právní následky vlastního jednání.

V. Přesné označení navržených listin a zásada důkazní úspornosti

Žalobce navrhuje, aby si soud podle svého uvážení vyžádal níže přesně označené listiny. Žalobce je s výjimkou dvou prvotních úředních vyjádření nepřikládá, protože jejich význam je podpůrný a úplné soubory by zbytečně zatěžovaly soudní spis.

A. Stížnosti k postupu policejních orgánů

Stížnost ze dne 2. června 2026, doplněná dne 3. června 2026, podaná prostřednictvím NCOZ Ministerstvu vnitra podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a současně jako podnět k výkonu dozoru. Napadá sdělení NCOZ ze dne 22. května 2026, č. j. NCOZ-4324-2/ČJ-2026-4100PI, a vyřízení stížnosti NCOZ ze dne 1. června 2026, č. j. NCOZ-4324-4/ČJ-2026-4100PI.

Návrh na opatření proti nečinnosti Ministerstva vnitra ze dne 6. července 2026, adresovaný Úřadu pro ochranu osobních údajů, ve věci nevyřízené stížnosti ze dne 2. a 3. června 2026 proti postupu NCOZ.

Stížnost ze dne 26. června 2026 podaná prostřednictvím Kriminalistického ústavu Ministerstvu vnitra podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a současně jako podnět k výkonu dozoru. Napadá odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM, vydanou k žádosti žalobce ze dne 27. května 2026.

B. Přezkum a dohled v soustavě státního zastupitelství

Žádost Městskému státnímu zastupitelství v Praze o přezkoumání vyřízení podání ze dne 2. července 2026 a současně doplnění podnětu Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze k výkonu dohledu ve spise sp. zn. 1 VZN 1678/2026. Napadá vyrozumění OSZ pro Prahu 4 ze dne 26. června 2026, č. j. 1 ZN 320/2026-11, vydané v návaznosti na vyrozumění MSZ Praha ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.

Žádost Krajskému státnímu zastupitelství v Brně o přezkoumání vyřízení podání ze dne 10. července 2026 a současně podnět Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci k výkonu dohledu. Napadá sdělení OSZ

Prostějov ze dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752, zejména pro nevypořádání podnětu postoupeného Kriminalistickým ústavem a pro paušální odmítnutí reagovat na budoucí podání.

C. Listiny přiložené k tomuto podání

Odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. června 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.

Sdělení Okresního státního zastupitelství v Prostějově ze dne 7. července 2026, č. j. 1 ZT 11/2010-752.

Ostatní označené dokumenty nechť si soud vyžádá pouze tehdy, shledá-li je potřebnými. Jejich přesná identifikace umožňuje ověřit existenci, obsah i procesní stav přímo z úředních spisů.

VI. Návrh

Žalobce navrhuje, aby soud:

1. založil toto doplnění do spisu a provedl přiložené listinné důkazy;
2. vyzval žalovaného, aby se vyjádřil, který orgán podle jeho názoru nese právní a kontrolní odpovědnost za popsanou oblast;
3. podle potřeby si vyžádal označené úřední spisy;
4. s ohledem na bezprostřední důsledky pro osobu ve zkušební době podmíněného propuštění věc projednal přednostně.

Žalobce nežádá, aby soud přisoudil odpovědnost Ministerstvu spravedlnosti bez provedení přezkumu. Žádá, aby byl přezkoumán postup žalovaného, který ani po opakovaných konkrétních podáních neposkytl srozumitelnou a přezkoumatelnou odpověď, kdo za právní a institucionální řešení této otázky odpovídá.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák
žalobce